

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes (ISTE)



Materia:

Gestión de la innovación (381)

Cuestionario

Alumno:

Leon Bon Carlos Egren (1299234)

Fecha de realización:

09 de febrero de 2026

Fecha de entrega:

27 de febrero de 2026

CUESTIONARIO 1

1.- ¿Cuál es la diferencia de competencia entre el IMPI y el INDAUTOR para un ingeniero de software? El INDAUTOR protege el código fuente del software creado, y el IMPI protege la marca y el nombre comercial.

Respuesta grupal: Están de acuerdo.

2.- Un programador desarrolla un código en su tiempo libre usando la laptop de la empresa. ¿A quién pertenece el código? A la empresa a menos que se estipule lo contrario en algún contrato.

Respuesta grupal: A la empresa.

3.- ¿Es necesario registrar el software ante el INDAUTOR para tener derechos sobre él? Sí.

Respuesta grupal: No

4.- ¿Qué sucede con los derechos de un software si el autor fallece sin herederos?

El software queda aún con los derechos del creador, aunque esté difunto por cierto tiempo, después de ese plazo, pasa a dominio público.

Respuesta grupal: Los derechos patrimoniales pasan al estado, y 100 años después, pasa a ser de dominio público.

5.- ¿Puede un algoritmo de inteligencia artificial ser considerado "autor" en México?

No, los derechos de autor son para la empresa desarrolladora de la IA.

Respuesta grupal: No, porque los derechos de autor solo pueden ser para personas físicas.

6.- ¿Es legal en México realizar una "copia de respaldo" (backup) de un software con licencia? No.

Respuesta grupal: Están de acuerdo conmigo.

7.- Un desarrollador copia fragmentos de código de Stack Overflow (bajo licencia MIT) para un proyecto comercial. ¿Viola la ley mexicana? No, porque esta licencia permite eso, sin embargo, se tiene que dar un aviso de derechos de autor.

Respuesta grupal: No, porque es permitido mientras se agreguen los derechos de autor originales.

8.- ¿Qué protección tiene la "interfaz gráfica" (GUI) de un software en México?

Derechos morales y patrimoniales

Respuesta grupal: El artículo 13 fracción 6 y 8 de LFDA, protege la iconografía y las composiciones visuales

9.- En un contrato de "Obra por Encargo", ¿puede el programador conservar los derechos morales? Sí.

Respuesta grupal: Sí.

10.- ¿Cuál es la sanción por "piratería" de software a nivel comercial en México?

No sé.

Respuesta grupal: De 5000 hasta 40000 días de salario mínimo, y en penal aprox 6 años.

11.- ¿Se puede registrar una base de datos en México? Sí, como compilación.

Respuesta grupal: Sí

12.- ¿Qué es el "Derecho de Suite" en el contexto de software? No sé

Respuesta grupal: No aplica

13.- ¿Qué autoridad resuelve las infracciones administrativas en materia de comercio de software (ej. vender licencias falsas)? El IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Respuesta grupal: IMPI

14.- Si un ingeniero de software trabaja para el Gobierno Federal, ¿a quién pertenecen los derechos? El estado.

Respuesta grupal: Los derechos morales al ingeniero y los patrimoniales al gobierno federal.

15.- ¿Cuánto tiempo dura la protección de una marca relacionada con software (ej. el nombre de tu app) ante el IMPI? 10 años.

Respuesta grupal: 10 años.

16.- Un estudiante de ingeniería argumenta que su nuevo algoritmo de compresión es una "invención" técnica superior a las existentes y solicita una patente ante el IMPI. ¿Es procedente la solicitud de patente para el software en sí mismo en México? Explique la naturaleza jurídica del software según la ley y cite la exclusión específica.

LFDA

Artículo 14.- No son objeto de la protección como derecho de autor a que se refiere esta Ley:

I. Las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo;

Respuesta grupal: Sí se puede registrar pero de otra forma.

17.- Usted trabaja como desarrollador backend contratado bajo nómina (relación laboral subordinada) para una Fintech. Crea un módulo de seguridad crítico. Al renunciar, usted reclama que el código es suyo y exige regalías o que dejen de usarlo. ¿A quién pertenecen los derechos morales y a quién los patrimoniales en este escenario?

Los derechos morales le pertenecen al creador por ser él la persona física que lo desarrolló, sin embargo, los patrimoniales al estar trabajando bajo relación laboral subordinada, le pertenecen a la Fintech.

Respuesta grupal: Coinciden conmigo.

18.- Un ingeniero independiente ("freelance") desarrolla una base de datos para un cliente sin firmar un contrato de cesión de derechos, solamente emitiendo una factura por "servicios de programación". Meses después, el cliente revende el software a un tercero. ¿Tiene el cliente derecho a vender la obra? ¿Quién es el titular legal de los derechos patrimoniales? No puede vender la obra porque no se cedieron los derechos, el titular sigue siendo el ingeniero freelance.

Respuesta grupal: No tiene derecho a vender la obra porque le pertenece al ingeniero, no hubo un contrato donde se le cediera los derechos.

19.- Una empresa desea conectar su software con una plataforma existente de la competencia que no tiene API pública. Para ello, realizan ingeniería inversa

(descompilación) para entender los protocolos de comunicación y lograr la interoperabilidad. La competencia los demanda por violación de derechos de autor. ¿Es válida la defensa de la empresa demandada?

Sí, es válida porque la aplicación de la ingeniería inversa es permitida siempre y cuando sea con fines de interoperabilidad y no de plagio de código.

Respuesta grupal: El artículo 148 de la LFDA permite la ingeniería inversa con fines de interoperabilidad.

20.- Un desarrollador recopila datos climáticos históricos (que son de dominio público) y los organiza en una base de datos con una estructura de indexación novedosa y compleja. Un tercero copia la base de datos completa. El tercero alega que no hay infracción porque "los datos son públicos". ¿Por qué se equivoca el tercero y qué protege exactamente la ley?

La ley no está protegiendo los datos como tal, si no el trabajo de recopilación, diseño y estructura de la base de datos.

Respuesta grupal: Porque aunque los datos sean públicos, la estructura y diseño si están protegidos por la ley.

21.- Un usuario compra una licencia de software legalmente. El software tiene un "bug" que impide que corra en su versión de sistema operativo. El proveedor ya no da soporte. El usuario modifica el código binario para arreglarlo y además hace una copia del disco de instalación para guardarla en una caja fuerte. El autor original lo acusa de dos infracciones: modificación no autorizada y reproducción ilegal. Analice la validez de ambas acusaciones.

No son válidas ninguna de las dos acusaciones, porque no está obteniendo lucro de ese software, solo lo está modificando para que haya interoperabilidad con una licencia que obtuvo legalmente.

Respuesta grupal: No tienen validez, porque la modificación es para interoperabilidad y ya no hay soporte de ese software.

22.- Una empresa de software ("Software S.A.") registra un programa en el año 2024. ¿En qué año exacto expiran los derechos patrimoniales de dicha obra y pasa al dominio público?

En el año 2124. Dura 100 años.

Respuesta grupal: Coinciden.

23.- Un programador termina un código en enero, pero lo registra ante el INDAUTOR hasta diciembre. En junio, alguien plagió su código. El plagiarlo argumenta que en junio el programador "no tenía derechos de autor" porque la obra no estaba registrada. ¿Es correcto este argumento? Explique el carácter del registro en México.

No es válido el argumento, porque desde el momento en que se crea se tienen los derechos de autoría.

Respuesta grupal: Según la LFDA le pertenece el código desde la creación del mismo.

25.- Un estudiante crea un "crack" o "parche" cuyo único propósito es eludir el candado digital (DRM) de un software costoso para usarlo sin licencia. El estudiante no comercializa el software pirateado, solo distribuye el "crack". Según el Código Penal Federal y la LFDA, ¿es esto un delito o una infracción administrativa, aunque no haya copiado el software en sí?

Sí es un delito y una infracción.

Respuesta grupal: Sí, es delito e infracción.

Fuentes bibliográficas

Ley Federal del Trabajo Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1 de abril de 1970). Ley Federal del Trabajo. *Diario Oficial de la Federación*. [Última reforma publicada en el DOF el 12 de diciembre de 2023].

Ley Federal del Derecho de Autor Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (24 de diciembre de 1996). Ley Federal del Derecho de Autor. *Diario Oficial de la Federación*. [Última reforma publicada en el DOF el 01 de julio de 2020].

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (Como referencia adicional por las preguntas del IMPI) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1 de julio de 2020). Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. *Diario Oficial de la Federación*.